



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2026, de la Delegación Territorial de Burgos, por la que se dicta el informe de impacto ambiental del proyecto de gestión de materiales excavados, en el término municipal de Roa (Burgos), promovido por «Áridos Camarero, S.L.». Expte.: EIAS/2026/BU/021.

El titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, en relación con lo establecido en el artículo 11.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 52.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, es el órgano competente para dictar informe de impacto ambiental.

La citada Ley de evaluación ambiental recoge en su anexo II los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. El presente proyecto está incluido en el Grupo 9, b) «Instalaciones de eliminación o valorización de residuos no incluidas en el anexo I, excepto la eliminación o valorización de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción».

Conforme establece el artículo 47 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano ambiental formulará el informe de impacto ambiental, que podrá determinar de forma motivada, de acuerdo con los criterios del anexo III, si dicho proyecto debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria o, por el contrario, no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el correspondiente informe de impacto ambiental.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, vista la propuesta de resolución de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Burgos celebrada el día 1 de septiembre de 2026, las observaciones y la documentación presentada,

RESUELVO

Dictar el informe de impacto ambiental del proyecto de gestión de materiales naturales excavados, en el término municipal de Roa (Burgos), promovido por Aridos Camarero S.L., que figura como Anexo.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, este informe de impacto ambiental se notificará al promotor y al órgano sustantivo y se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León para general conocimiento, comunicándose a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.

Burgos, 8 de septiembre de 2026.

El Delegado Territorial,
Fdo.: ROBERTO SAIZ ALONSO

ANEXO

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE MATERIALES EXCAVADOS, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROA (BURGOS), PROMOVIDO POR ÁRIDOS CAMARERO, S.L. EXPTE.: EIAS/2026/BU/021.

1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es adherir a las instalaciones actuales que posee la empresa, para el tratamiento de gravas y arenas y la fabricación de hormigón, un nuevo proceso para tratar residuos catalogados con el código LER 17.05.04 «Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código LER 17.05.03.», en las parcelas 20 del polígono 21 y parcela 64 del polígono 5 del término municipal de Roa (Burgos).

Las parcelas tienen una superficie total de 18.805 m², una superficie ocupada por el nuevo proceso de 3.750 m².

Las operaciones de valorización serán: R0506 «Valorización de residuos inorgánicos para la producción de áridos», R0507: Reciclado de residuos inorgánicos en sustitución de materias primas en otros procesos de fabricación, R0508: Valorización de materiales inorgánicos en operaciones de relleno (backfilling) y R1203 «Tratamiento mecánico (tritución, fragmentación, corte, compactación, etc.)» según lo establecido en el Anexo II de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Las fases del proceso de valorización son las siguientes:

En la instalación podrán recibirse distintos tipos de residuos correspondientes al código LER 17 05 04 «Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03», diferenciándose principalmente entre materiales con elevada presencia de finos (arenas y tierras arenosas de baja calidad granulométrica) y materiales de mayor calidad compuestos fundamentalmente por gravas y arenas naturales limpias.

Tras ser admitidos y pesados en la instalación, y en función de sus características granulométricas y aptitud técnica, los materiales seguirán distintas líneas de tratamiento y valorización destinadas a maximizar su aprovechamiento como áridos reciclados y materiales de relleno:

1.– Material de baja calidad (arenas con exceso de finos):

El material compuesto principalmente por arenas y tierras arenosas con elevado contenido en finos será sometido a un proceso de tratamiento mecánico mediante una pequeña planta de cribado. Previamente a su alimentación, se realizará una inspección visual del residuo con el fin de comprobar que se corresponde exclusivamente con materiales naturales limpios admisibles bajo el código LER 17 05 04, descartándose cualquier partida que presente impropios, residuos mezclados o indicios de contaminación.

El proceso de tratamiento consistirá en la separación granulométrica del material mediante cribado, obteniéndose por un lado una fracción arenosa apta para su valorización como material de relleno, regularización, zanjas u otros usos similares en obra civil y, por otro lado, una fracción fina compuesta principalmente por tierras y limos naturales que podrá destinarse a operaciones de restauración y relleno. Todo el proceso tendrá carácter exclusivamente mecánico, sin incorporar tratamientos químicos ni generar vertidos industriales.

2.– Material de buena calidad (gravas y arenas naturales)

El material compuesto por gravas y arenas naturales limpias de buena calidad granulométrica será destinado a una segunda línea de tratamiento formada por una planta de lavado y clasificación de áridos. Con carácter previo a su tratamiento, se realizará igualmente una inspección visual de admisión para verificar la ausencia de impropios, residuos mezclados o materiales contaminados, admitiéndose exclusivamente residuos correspondientes al código LER 17 05 04.

El proceso consistirá en el lavado, clasificación y separación granulométrica del material mediante medios mecánicos, obteniéndose distintas fracciones comerciales de árido valorizado en función de su tamaño y características técnicas. Los materiales obtenidos podrán destinarse a usos en obra civil y construcción, incluyendo rellenos, zahorras y especialmente la fabricación de hormigón, actuando como sustitutos de materias primas naturales. Las aguas empleadas en el proceso de lavado serán conducidas a un sistema de decantación y recirculación, minimizando el consumo hídrico y evitando vertidos al exterior.

La capacidad de tratamiento anual estimada de residuos de tierras y piedras será de 3.000 m³.

El acceso a la parcela se hará utilizando los existentes para la planta actual, no siendo necesario ejecutar nuevos caminos.

2. DOCUMENTO AMBIENTAL.

El documento ambiental presentado describe el medio afectado, identifica los principales impactos sobre el mismo, estableciendo finalmente una serie de medidas correctoras y un programa de vigilancia ambiental, diferenciando las fases de construcción, funcionamiento y cese.

Respecto a las alternativas, se incluye la alternativa 0 o de no ejecución del proyecto, la construcción de una nueva instalación o alternativa 1 y la utilización de las instalaciones existentes o alternativa 2 que se considera óptima desde el punto de vista ambiental y económico.

En el apartado relativo a descripción del medio se incluye información de sobre clima, atmósfera, geología, ocupación del suelo, hidrología, vegetación, hábitats naturales, fauna, espacios protegidos, paisaje y medio socioeconómico.

Conocido el medio y las principales características del proyecto se han identificado una serie de impactos ambientales tanto en la fase de construcción como en la de explotación habiéndose valorado los mismos en relación con efectos sobre atmósfera, geología, edafología, hidrología, vegetación, hábitats naturales, fauna, patrimonio natural, paisaje, patrimonio cultural, infraestructuras existentes y medio socioeconómico. Todos los impactos se califican como moderados y/o compatibles.

Con el objetivo de mitigar los posibles impactos ambientales, se recogen en el documento ambiental una serie de medidas protectoras, correctoras y compensatorias.

Por último, el documento ambiental incluye un programa de vigilancia ambiental con objeto de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras.

3. TRAMITACIÓN Y CONSULTAS REALIZADAS.

3.1. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

Con fecha 17 de junio de 2026 tiene entrada en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental simplificada, junto con el documento ambiental relativo al Proyecto de Gestión de Materiales Naturales Excavados en el término municipal de Roa (Burgos), promovido por Áridos Camarero S.L., conforme al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

3.2. CONSULTA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PERSONAS INTERESADAS.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procedió por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos a la apertura del trámite de consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con fecha 30 de junio de 2026.

La relación de los organismos consultados, así como los informes recibidos de forma previa a la redacción del presente informe se refleja en la siguiente tabla:

ADMINISTRACIONES Y/O PERSONAS INTERESADAS	CONTESTACIÓN
Confederación Hidrográfica del Duero	Sí
Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte	Sí
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital (Urbanismo)	No
Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital (Carreteras)	Sí
Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	Sí
Servicio Territorial de Medio Ambiente (Área de Medio Natural)	Sí
Sección de Protección Civil de la Delegación Territorial en Burgos	Sí
Diputación de Burgos	No
Ayuntamiento de Roa	Sí
Ecologistas en Acción de Burgos	No

La Confederación Hidrográfica del Duero, con fecha 11 de agosto de 2026 informa que los efectos previsibles se estiman que deben garantizar suficientemente la no afección a aguas subterráneas incorporando un condicionado con medidas complementarias relativas seguimiento hidrogeológico, autorizaciones necesarias para la captación de aguas para lavado y protocolo de actuación ante incidencias con posible afección a las aguas superficiales y subterráneas.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Burgos, con fecha 2 de julio de 2026 informa que dadas las características de la instalación que se encuentra ya intervenido y alterado no se estima imprescindible establecer medidas de actuación arqueológica. No obstante, se indica que coincidiendo con la actual carretera se localiza la Vía Romana Clunia- Astúrica VA 27-02 catalogada en el Inventario Arqueológico Provincial. Recordando que si aparecieran restos que pudieran llevar implícito un determinado carácter arqueológico se atenderá a lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley 7/2024 de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Por otro lado, y en lo que concierne a los Bienes de Interés Cultural y los Elementos Inventariados, recuerda que a los efectos que previene el artículo 62.4 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, el promotor deberá remitir el proyecto a la administración competente para su estudio y autorización.

El Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos, en informe de fecha 21 de julio de 2026 relativo a carreteras, indica que el área de actuación no se encuentra en la zona de influencia de ninguna carretera de titularidad autonómica.

El Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Burgos, remite informe de fecha 18 de julio de 2026, indicando que, el proyecto tiene coincidencia geográfica con la Zona de Concentración Roa que fue declarada de Utilidad Pública mediante Acuerdo 131/2021 de 2 de diciembre.

Indicando que se deberá solicitar autorización previa al órgano responsable de la tramitación del proceso de concentración parcelaria para la realización de obras o mejoras en las parcelas afectadas, sin perjuicio de las demás licencias o autorizaciones preceptivas. No serán valoradas, en ningún caso, las obras o mejoras realizadas sin la correspondiente autorización.

Incorporando que, si se ven afectadas infraestructuras agrarias como caminos, arroyos y redes de infraestructuras de regadíos, debieran tenerse en cuenta estas afecciones y la aplicación de medidas correctoras como la reposición de todas las infraestructuras que hayan sido afectadas y especialmente de los caminos, asegurando la continuidad y funcionalidad de los mismos y el acceso por camino a las fincas.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos (Área de Medio Natural), emite informe de fecha 13 de agosto de 2026 indicando que el proyecto no presenta coincidencia geográfica ni se prevén afecciones a las siguientes figuras de protección ambiental:

- Espacios Naturales Protegidos.
- Red Natura.
- Ámbito de aplicación de planificación de especies.
- Taxones incluidos en el Catálogo de Flora protegida de Castilla y León y Microrreservas de Flora.
- Zonas Húmedas Catalogadas de Castilla y León.
- Montes de Utilidad Pública.
- Ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León.
- Zonas propuestas como Lugar Geológico o Paleontológico de Interés Especial.

Se indica que las dos parcelas se ubican a cada lado sobre terrenos coincidentes con el Cordel de Merinas. Anchura 37,61 m. Clasificada por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1953 (B.O.E. 26/04/1953).

Se respetará la superficie íntegra del Cordel, evitando la ejecución de cualquier actuación dentro de su dominio público, así como depositar materiales o maquinaria de forma auxiliar, respetando además una franja de 5 metros a cada lado de su traza, considerando su anchura legal.

La Sección de Protección Ciudadana de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos, indica en informe de fecha 30 de junio de 2026 que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función de riesgo poblacional es «Medio».

En cuanto a los riesgos de incendios forestales, según el INFOCAL, el índice de riesgo local es «Bajo» y el de peligrosidad está calificado como es «Bajo».

Respecto al Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, el riesgo en ambos casos es «No ha sido delimitado». Así mismo no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva SEVESO.

El Ayuntamiento de Roa de Duero, con fecha 14 de julio de 2026, traslada informe emitido por el técnico asesor municipal no se ve reparo alguno en que se aprovechen las instalaciones y construcciones existentes para esta nueva actividad la cual no difiere en nada al uso ya autorizado.

4. ANÁLISIS DEL PROYECTO SEGÚN LOS CRITERIOS DEL ANEXO III.

4.1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es adherir a las instalaciones actuales que posee la empresa, para el tratamiento de gravas y arenas y la fabricación de hormigón, un nuevo proceso para tratar residuos catalogados con el código LER 17.05.04 «Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código LER 17.05.03.», en las parcelas 20 del polígono 21 y parcela 64 del polígono 5, del término municipal de Roa (Burgos).

Los recursos naturales que se utilizarán son el suelo, con una superficie ocupada de 3.750 m² y el agua, únicamente en las operaciones de lavado que incorpora un circuito de reutilización y que está previsto realizar riegos periódicos para minimizar la producción de polvo.

Se trata de una instalación que contribuye al cumplimiento de los principios de la economía circular ya siendo su principal objetivo es el reciclado de residuos.

Durante las obras se generarán residuos no peligrosos, que se gestionarán conforme a la normativa de aplicación.

Teniendo en cuenta que el código LER solicitado son tierras y piedras limpias (LER 17.05.04), se ha estimado que como máximo que podrán contener un 0,1 % de impropios, que se retirarán de forma manual o mecánica (según su tamaño) y se almacenarán en contenedores a la espera de ser enviados a gestor autorizado.

Estos impropios se estima serán: Plástico, papel, cartón, madera, etc. Por último, el residuo tratado se sigue considerando residuo y se cataloga con el código LER 19.12.09. o con el 17.05.04, por tanto, y a pesar de que va a ser reutilizado en obra se debe contemplar como residuos generados en la actividad.

En principio este tipo de actividades no supone un riesgo de accidentes graves y/o catastróficos relevantes, ni se considera que puedan tener incidencia sobre el cambio climático o riesgos para la salud humana con los conocimientos científicos actuales y siempre y cuando se cumpla con toda la normativa relativa a este tipo de proyectos.

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ubica en las parcelas 20 del polígono 21 y parcela 64 del polígono 5 del término municipal de Roa (Burgos). Estando clasificadas como «Suelo Urbanizable y Suelo Rustico con Protección Natural»,

Los núcleos de población más cercanos son Roa de Duero a 1,4 km de distancia.

La actividad se desarrolla en un ámbito en el que no existe coincidencia geográfica del proyecto con espacios protegidos Red Natura 2000, espacios naturales protegidos de Castilla y León, ámbitos de aplicación de planes de recuperación o conservación de especies protegidas, Catálogo de Flora protegida de Castilla y León y Microrreservas de Flora, Especímenes Vegetales de Singular Relevancia, Terrenos con la condición jurídica de monte no demaniales, Montes de Utilidad Pública, Zonas Húmedas Catalogadas de Castilla y León, Ejemplares incluidos en el Catálogo de Árboles Notables de Castilla y León y Zonas propuestas como Lugar Geológico o Paleontológico de Interés Especial.

Se considera que el emplazamiento carece de valores ambientales reseñables no apreciándose afección significativa sobre vegetación, fauna y paisaje.

Con relación al patrimonio cultural, se trata de un espacio previamente alterado en el que no existen catalogados yacimientos arqueológicos.

4.3. CARACTERÍSTICAS DEL POTENCIAL IMPACTO.

Los principales impactos ambientales están relacionados con el ruido procedente tanto de la maquinaria de machaqueo como de los camiones y la emisión de partículas de polvo en las operaciones de carga, descarga, transporte y trituración.

Se valora muy positivamente la implantación de una instalación de reciclado de residuos ya que contribuye a la correcta gestión de los mismos y a los principios de la economía circular.

Por todo ello, se considera que el impacto ambiental global del proyecto es compatible, siempre y cuando se obtenga la autorización urbanística y se apliquen las medidas preventivas y correctoras incluidas en la documentación aportada, en el presente informe y demás legislación vigente que le sea de aplicación.

5. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL.

Una vez realizado el análisis técnico del proyecto de gestión de materiales naturales excavados, en el término municipal de Roa (Burgos), promovido por Aridos Camarero S.L., se determina que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el presente informe de impacto ambiental, por los motivos que se justifican en el mismo y sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes de carácter ambiental o sectorial que sean de aplicación.

5.1. Se deberán cumplir las medidas preventivas, protectoras y correctoras que se indican a continuación, además de las que se incluyen en el documento ambiental y en el proyecto presentado por el promotor, en lo que no contradigan al presente informe de impacto ambiental:

- a) Cumplimiento de las mejores tecnologías disponibles. Se deberán implementar las mejores técnicas disponibles (MTD) establecidas en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- b) Acceso y vallado. Para el acceso a la parcela se emplearán los caminos públicos existentes, que deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso evitando su deterioro.

La instalación deberá disponer de vallado perimetral. Se respetará la superficie íntegra del Cordel de Merinas, evitando la ejecución de cualquier actuación dentro de su dominio público, así como depositar materiales o maquinaria de forma auxiliar, respetando además una franja de 5 metros a cada lado de su traza, considerando su anchura legal.

- c) Ruido. Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles de inmisión sonoros establecidos en la normativa de aplicación. En el caso de que se superasen dichos niveles, se deberán tomar las medidas adecuadas como el aislamiento y minimización de ruidos y/o vibraciones. El nivel sonoro debe ser el correspondiente al tipo de área acústica. La zona a ocupar por las nuevas instalaciones se sitúan a unos 200 m de la ZEC «Riberas del Duero y afluentes», correspondiendo su ámbito al Tipo 1 «Área de Silencio» por ubicarse en un espacio natural, y por tanto, deberá garantizarse el cumplimiento de los niveles máximos establecidos para estas zonas, considerando que debe realizarse un seguimiento de las inmisiones sonoras con registro de mediciones periódicas en el área de silencio en las zonas más próximas, en momentos de máxima actividad en la zona, al menos durante los dos primeros años de funcionamiento, estimándose que será mayor la emisión con el funcionamiento de la maquinaria y en la carga y descarga. Por ello, se estima adecuada la colocación de pantallas vegetales que aminoren los ruidos, entre otros efectos, colocándose al menos en la linde sur de la parcela 64, enfrentada al río Duero, y continuar la existente en las parcelas colindantes dedicadas a actividad extractiva.

El plan de vigilancia ambiental deberá incorporar el seguimiento de las inmisiones sonoras con registro de mediciones periódicas, comprobando los valores admisibles en momentos de máxima actividad, al menos durante los dos primeros años de funcionamiento de la nueva actividad industrial.

- d) Protección atmosférica. Como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera cumplirá lo dispuesto en la normativa de aplicación.

Tanto en la fase de obras como de funcionamiento, con la finalidad de reducir las emisiones de polvo, se realizarán riegos periódicos de los materiales y de los caminos, incrementándose la frecuencia durante los meses más secos del año.

Así mismo la planta de machaqueo dispondrá de un sistema de pulverización de agua para evitar la emisión de partículas de polvo.

Se limitará la velocidad de circulación máxima de los vehículos dentro de la planta de gestión de residuos. Siempre que sea posible, no se superará la velocidad de 20 km/h.

- e) Protección de las aguas y suelo. Las zonas de descarga de residuos de construcción y demolición donde se realiza la segregación manual o mecánica de los mismos deberán disponer de solera impermeabilizada con recogida y tratamiento de pluviales.

No se deberán almacenar residuos fuera de las mismas ni exceder la capacidad dichas zonas, con el objeto de que se pueda efectuar un manejo adecuado y el correcto tratamiento de los residuos. El plan de seguimiento ambiental, en su caso, deberá incorporar la comprobación y registro mensual del cumplimiento de dicho requisito, así como la limitación de 3 m máximo de altura de los acopios para minimizar el impacto sobre el paisaje.

El almacenamiento de residuos peligrosos se hará en boxes o contenedores adecuados y deberán disponer de solera de hormigón.

Se deberá garantizar que la actuación proyectada no provoque la contaminación o degradación del dominio público hidráulico.

En caso de realizarse vertidos al dominio público hidráulico se deberá disponer de la correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Deberán establecerse medidas que impidan el vertido de aceites, combustibles, lubricantes u otras sustancias similares al terreno o a los cursos de agua. En el caso de producirse accidentalmente vertidos de residuos peligrosos, se deberán llevar a cabo operaciones de descontaminación, limpieza y recuperación de los suelos afectados.

- f) Protección de la fauna. Ante la posible presencia de avifauna que se cobija en paredes de depósitos de arenas o gravas, se insta a la aplicación de actuaciones recogidas en la Guía de Buenas Prácticas para el avión zapador (Riparia riparia) en explotaciones de áridos, revisando principalmente las pendientes de los taludes, que no superen los 60°, así como la monitorización de zonas activas para asegurar la no ocupación por nuevas puestas durante la época de cría, entre otras medidas a aplicar.
- g) Gestión de residuos. Todos los residuos generados durante la fase de obras y funcionamiento de la actividad serán segregados, según su categoría, almacenados en adecuadas condiciones y gestionados a través de su entrega a gestor autorizado según lo establecido en la normativa vigente de residuos y suelos contaminados.

Se hace constar que el uso del árido reciclado deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 5/2023, de 4 de mayo, por el que se regula la producción y gestión sostenible de los residuos de construcción y demolición en Castilla y León.

Se procederá de forma periódica a la recogida de elementos que puedan dispersarse con el viento, tales como plásticos, papeles o residuos ligeros.

- h) Prevención de incendios forestales. La ejecución de las obras y trabajos contenidos en el proyecto, deberán cumplir las condiciones prescritas en la norma vigente por la que se fija la época de peligro alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León, se establecen las normas sobre el fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales.
- i) Protección del patrimonio cultural y arqueológico. Si en el transcurso de la ejecución del proyecto apareciesen restos arqueológicos, se paralizarán las obras en la zona afectada, procediendo el promotor a ponerlo en conocimiento de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, que dictará las normas de actuación que procedan en base a la normativa de aplicación.
- j) Protección del paisaje. Como medida a adoptar para aminorar el impacto de ruido, se deberá implementar desde el inicio de la actividad una pantalla vegetal, colocándose al menos en la linde sur de la parcela 64, enfrentada al río Duero, para evitar dispersión de polvo a la vegetación natural existente y cultivos de viñedo próximos.

El vallado perimetral de la instalación se retranqueará un mínimo con respecto a la linde de la parcela colindante, lo suficiente y conforme a las ordenanzas municipales, de manera que la plantación no ocasione perjuicio a las tierras y caminos colindantes.

En todo caso, con objeto de garantizar un adecuado nivel de conectividad y asimismo evitar choques de avifauna, así como la mejora paisajística se deberá retranquear el vallado hacia el interior de la parcela al menos 5 m a lo largo de su perímetro, salvo en áreas ya colindantes con vegetación natural forestal arbórea o arbustiva. En la franja creada por fuera del vallado deberá llevarse a cabo una plantación en la que se emplearán especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, acorde a los cuadernos de Zona empleados en las ayudas a Forestación (encina *Q. ilex* subsp. *ballota*, quejigo *Q. faginea*, sabina *Juniperus thurifera*, pino piñonero *Pinus pinna* ...). En aquellas zonas próximas al vallado con vegetación natural no se deberán realizar plantaciones forestales, sino respetar y en su caso mejorar la existente.

El promotor deberá mantener en adecuado estado vegetativo la pantalla vegetal para que cumpla su función de corredor verde durante toda la fase de explotación de la planta, reponiendo las marras que fueran necesarias.

El material forestal de reproducción a utilizar deberá cumplir lo establecido en la normativa que regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León. Al final de la fase de construcción se restaurarán todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente, realizándose la remodelación topográfica y el suavizado de taludes en aquellas zonas en las que fuera necesario, junto con la restauración de las zonas con las especies vegetales existentes. En la zona colindante con terrenos forestales, el vallado perimetral de las instalaciones deberá establecerse a una distancia de, al menos, 10 metros de dichos terrenos.

En esta área no se realizará plantación perimetral de manera que entre ambos siempre exista una franja libre de vegetación arbórea y arbustiva, y se mantenga la superficie libre y accesible para facilitar la gestión del monte. Al final de la fase de construcción se restaurarán todas aquellas superficies que no sean ocupadas de forma permanente, realizándose la remodelación topográfica y el suavizado de taludes en aquellas zonas en las que fuera necesario, junto con la restauración de las zonas con las especies vegetales existentes.

- k) Abandono de la actividad. El desmantelamiento y la restauración de la zona ocupada se llevará a cabo de acuerdo a un plan de restauración que, al menos, contemple: la demolición y retirada de todos los elementos constructivos de las instalaciones; el tratamiento mecánico para reducir la compactación del sustrato (subsulado); la nivelación e incorporación de una capa de tierra vegetal, garantizando la existencia de al menos 30 cm de espesor; y la siembra o plantación de especies autóctonas que permita la integración de los terrenos en el entorno natural y revertirlos a los usos característicos del suelo rústico (agrícola o forestal).
- l) Plan de Vigilancia Ambiental. Se deberá realizar Plan de Vigilancia del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas tanto en el documento ambiental como en el presente informe de impacto ambiental. Para el desarrollo del mismo se deberá realizar un seguimiento detallado que compruebe la ejecución de todas las medidas dirigidas a proteger el medio ambiente en el que se desarrolla la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición.

5.2. Autorización del proyecto y publicidad: Conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el órgano sustantivo deberá tener en cuenta en el procedimiento de autorización del proyecto, las conclusiones del presente informe de impacto ambiental, así como las condiciones ambientales establecidas en el mismo.

Asimismo, deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de diez días desde que se adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, un extracto del contenido de dicha decisión y publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al boletín oficial donde se publicó el informe de impacto ambiental.

5.3. Modificaciones. Cualquier variación en los parámetros o definición de las actuaciones proyectadas que pudiera producirse con posterioridad a este informe, deberá ser notificada previamente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, que prestará su conformidad si procede, sin perjuicio de la tramitación de las licencias o permisos que, en su caso, correspondan. Se consideran exentas de esta notificación, a efectos ambientales, las modificaciones que se deriven de la aplicación de las medidas protectoras de este informe.

5.4. Seguimiento y vigilancia: Corresponde al órgano sustantivo el seguimiento y vigilancia del cumplimiento del informe de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado de este informe de impacto ambiental.

5.5. *Vigencia del informe de impacto ambiental:* Conforme a lo establecido en el artículo 47.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, este informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios, si en el plazo de 4 años desde su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la autorización del proyecto.

5.6. *Objeto de recurso:* De conformidad a lo establecido en el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de autorización del proyecto.